МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.04.25 № 01/602

танай _____-ны №_____-т

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
САЙД Х.БУЛГАНТУЯА ТАНАА

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл болон дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 4. хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

1500300

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2024 оны 04 дүгээр сарын 25 -ны өдрийн 01/602 дугаар албан бичгийн хавсралт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн төсөл:

1. Төслийн 4 дүгээр зүйлд "... хандлагын бусад саадтай" гэсний "хандлагын" гэснийг нарийвчлах, монгол дохионы хэлийг тодорхойлох, туслах бүтээгдэхүүн гэснийг туслах хэрэгсэл, шаардлагатай тохируулга гэснийг боломжит тохируулга гэж өөрчлөх, "...хөгжлийн бэрхшээлийн мэдрэмжтэй боловсруулсан эсэхэд хяналт тавина" гэснийг хүний эрхийн мэдрэмжтэй гэж өөрчлөх, нэр томьёоны тодорхойлтыг нягтлах;

2. 10.3-т "Хөдөлмөрийн зах зээлд хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр хомсдолтой байгаа мэргэжлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтад тэнцэж дотоодын их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын байгууллагад суралцах эрхтэй болсон амьжиргааны доод түвшнээс доогуур орлоготой эцэг эсхүл эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн сургалтын төлбөрийг боловсролын зээлийн сангаас санхүүжүүлнэ" гэж заасны " .... амьжиргааны доод түвшнээс доогуур орлоготой эцэг эсхүл эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн" гэснийг "... суралцагчийн" гэж өөрчлөх;

Үндэслэл: Төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн, шуурхай, тасралтгүй, хүртээмжтэй хүргэхэд салбарын хүний нөөц хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.4 дэх хэсэгт "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох багш, хэл засалч, хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч, дохионы хэлний багш, сэтгэл зүйч, арга зүйчийг сургалтын төрийн сангийн зардлаар дотоод, гадаадад сургаж бэлтгэнэ" гэж заасан хэдий ч Монгол Улсад сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хэл засалч мэргэжлээр хүний нөөц бэлдээгүй, хөдөлмөр засалч мэргэжлээр нийт 38 төгсөгч их, дээд сургууль төгссөн, дохионы хэлний багш гэсэн мэргэжил байхгүй зэрэг мэргэжсэн боловсон хүчний асуудлыг нэгдсэн бодлогоор шийдвэрлэх, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх шаардлагатай байгаа байна. Цаашлаад зөвхөн амьжиргааны доод түвшнээс доогуур орлоготой эцэг эсхүл эх, хууль ёсны асран хамгаалагч хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр суралцах зохицуулалтыг тусгасан нь ялгамжтай байдлыг бий болгохоор байна.

3. Төслийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.6 дахь заалтыг "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, байгууллагын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагчдын орлого олох, ажлын байраар хангагдахад нь тусгайлан дэмжих хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага зохион байгуулна" гэж өөрчлөх;

Үндэслэл: Комиссоос байгууллагын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 263 эцэг, эхээс авсан санал асуулгаар 169 буюу 64.3 хувь нь хүүхдийг асрах хүнгүйгээс хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй байдаг ба асран хамгаалагчдын 79.3 хувь нь буюу 5 хүн тутмын 4 нь мэргэжилтэй байгаа тул зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийг орлого олох, ажлын байраар хангах бус хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон байгууллагын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэнийг асран хамгаалж буй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх урт хугацааны бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

4. Төслийн 21.3.1 болон 21.4-т "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн" гэсний дараа "... болон байгууллагын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй гэр бүлийг ...." гэж нэмж тусгах;

5. Төслийн 34.1.3-т “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн төлөв байдлын талаарх Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын илтгэлийг 2 жил тутамд Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах” гэж өөрчлөх;

Үндэслэл: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцын 33 дугаар зүйлийн 33.2 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд нь өөрсдийн эрх зүйн болон засаг захиргааны тогтолцоондоо нийцүүлэн өөрийн улсын хувьд шаардлагатай нэг буюу хэд хэдэн бие даасан механизмыг оролцуулан энэхүү конвенцын хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, хамгаалах ажиллагааг эрхэлсэн бүтцийг шаардлагатай тохиолдолд байгуулах, томилох, бэхжүүлэх, тогтвортойгоор ажиллуулна. Ийм механизмыг байгуулахдаа оролцогч улсуудад нь хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үндэсний байгууллагуудын үйл ажиллагаа, эрх зүйн байдлын талаарх зарчмуудыг анхааралдаа авна” гэж заасан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хорооны 2023 оны Монгол Улсын хоёр болон гуравдугаар нэгтгэсэн тайланд хийсэн ажиглалт, дүгнэлтээр Монгол Улсыг хараат бус хяналтын тогтолцоог бий болгох, түүнийг Хорооны ажилд оролцуулах талаарх удирдамж (CRPD/C/1/Rev.1, хавсралт)-ийг харгалзан, Конвенцын хэрэгжилтэд хяналт тавих төсөв, тодорхой чиг үүрэг бүхий хараат бус хяналтын механизмыг бий болгохыг зөвлөсөн. Мөн Хороо нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэдгээрийн төлөөллийн байгууллагуудын үр дүнтэй, бие даасан оролцоог хангасан, тодорхой чиг үүрэг хүлээсэн, өөрийн гэсэн төсөвтэй Конвенцын хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх бие даасан хяналтын механизмыг томилоогүй байгаад санаа зовниж байгаагаа илэрхийлсэн.

6. Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд “асран хамгаалах хүнгүй, хаягдаж орхигдсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах төрөлжсөн асрамж халамжийн төв байгуулах” талаар зохицуулалт тусгах;

Үндэслэл: ХЭҮК, ХНХЯ-тай хамтарсан 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Нээлттэй хяналт-шалгалт хийх тухай” А/34/12 дугаар тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу хийсэн хяналт шалгалтаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах, эсэн мэнд амьдрах, хөгжих эрх хангагдахгүй, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ авч чадахгүй тогтолцооны гадна “орхигдож” байна гэж дүгнэсэн. Ялангуяа эцэг, эхдээ хаягдсан, гологдсон, хүнд хэлбэрийн хавсарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд Асрамж халамжийн төв, Хүүхдийн төв сувилал, Түр хамгаалах байранд хүргэгддэг бөгөөд эдгээр хүүхдүүдийн эрх зүйн байдал, асран хамгаалал, хөгжил зэрэг нь тулгамдсан асуудал хэвээр байсаар байна. Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлд “асрамж халамжийн төвүүдийн зүгээс байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, СЯ, ЭМЯ, ХНХЯ, ХБХСЗХТ, нийслэлийн ЗДТГ, нийслэлийн ГБХЗХГ, СЭМҮТ зэрэгт албан бичгээр хандаж байсан ч зохих арга хэмжээ авагдаагүй, байнгын асаргаа шаардлагатай сэтгэцийн хүнд эмгэгтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон залуус асрамж халамжийн төвд амьдарч байгаа бусад хүүхдүүдэд сөргөөр нөлөөлж, амь нас, эрүүл мэндийг нь эрсдэлд оруулж болзошгүй байна” зэрэг дүгнэлтийг хийж байгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан төрөлжсөн асрамж халамжийн төвийг байгуулах, төрөлжсөн асрамж халамжийн төв байгуулагдах хүртэлх хугацаанд асрамж халамжийн төвд амьдарч буй хүүхдүүдэд чиглэсэн зохих арга хэмжээг авах саналыг Улсын Их Хурал хүргүүлсэн.

7. Эрүүгийн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт “...эрүүл мэндийн...” гэсний дараа “... эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлаар...” гэж өөрчлөх;

Үндэслэл: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хорооны 2023 оны Монгол Улсын хоёр болон гуравдугаар нэгтгэсэн тайланд хийсэн ажиглалт, дүгнэлтийн 11(а)-д “Оролцогч улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхахын эсрэг тусгайлсан иж бүрэн хууль тогтоомж гаргах, мөн иргэний, захиргааны болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх журмаар зохих хэмжээнд, үр дүнтэй эрхээ сэргээж, эрхийн зөрчилд хариуцлага тооцуулах боломжийг бий болгох үндэс болсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалтын талаарх эрх зүйн тодорхойлолтыг бодлого, хууль тогтоомжид

уялдуулан тусгах арга хэмжээг хараахан аваагүй байна" гэж дүгнэсэн. Мөн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно гэж заасан ч хориглосон хуулийн заалтыг зөрчсөн тохиолдолд ямар хариуцлага ногдуулах талаар зохицуулаагүй байна.

8. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлийн 85.1.2 дахь заалтад "Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй, байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эх эсхүл эцгийн ажлын цагийг богиносгохоор эмнэлгийн магадалгаа гарсан" гэж өөрчлөх;

Үндэслэл: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136 дугаар зүйлийн 136.1 дэх хэсэгт "Амрах, хооллох завсарлагаас гадна хүүхдээ хөхүүлэх, асрахад зориулан зургаан сар хүртэлх насны хүүхэдтэй буюу нэг хүртэлх насны ихэр хүүхэдтэй эхэд хоёр цагийн, зургаан сараас нэг хүртэлх насны, түүнчлэн нэг нас хүрсэн боловч эмнэлгийн дүгнэлтээр зайлшгүй асаргаа шаардагдах хүүхэдтэй эхэд нэг цагийн завсарлага нэмж олгоно. Ажилтны хүсэлтээр хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлагыг ажлын цагийг богиносгох хэлбэрээр олгож болно." гэж зохицуулсан хэдий ч ажлын цагийг богиносгох тохиолдлуудад асрах завсарлагыг тусгаагүй байна.

9. Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт ".... ялгаатай тогтоох бөгөөд Засгийн газраас тогтоосон тухайн үеийн тэтгэврийн хэмжээгээр болон 1.5, 2.0 дахин тус тус нэмэгдүүлэн олгоно" гэж заасан нь тодорхойгүй байгаа тул ямар тохиолдолд нэмэгдүүлэх талаар нарийвчлан тусгах;

Үндэслэл: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хорооны 2023 оны Монгол Улсын хөёр болон гуравдугаар нэгтгэсэн тайланд хийсэн ажиглалт, дүгнэлтийн 55(а)-д оролцогч улсын нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгодог тэтгэвэр, тэтгэмж нь инфляцын түвшин болон амьжиргааны доод түвшнийг харгалзаагүй байдаг тул амьдралын өндөр өртгийг нөхөхөд хангалтгүй байгаад санаа зовниж байгаагаа илэрхийлсэн. Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлдээ байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сарын дундаж хэрэглээ 1,300,000 орчим төгрөг болж байна, цаашид тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг судалгаа, шинжилгээнд үндэслэж зах зээлийн үнийн өсөлт, инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж дүгнэсэн тул "нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай бүр нь нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

10. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6.9 дэх заалтад "18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эмийн зардал" гэж нэмж тусгах;

Үндэслэл: Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд уналт таталтын эсрэг эмийг эмчийн жороор өдөр тутамдаа хэрэглэх ёстой хэдий ч эмийн чанар, нөөц, татан авалт, бүртгэл болон орон нутагт шууд түгээдэггүй зэрэг шалтгаанаар эмээ тогтмол ууж чадахгүй байх нөхцөл үүсдэг байна. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны "Эмийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 11 дүгээр тогтоолын 2 дугаар зүйлийн 2.7 дахь хэсэгт "Төрөөс эмийн зардлыг нь хариуцан амбулаториор эмчлэх өвчний жагсаалтад тусгагдсан тархины саажилт, уналт таталттай хүүхдийн уналт таталтын эсрэг эмийн үнийн хөнгөлөлтийг хүүхдэд (0-19 нас хүртэлх) Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувиар хөнгөлөлттэй олгосугай" гэж заасан. Монгол Улсын эмийн бүртгэлд 2024 оны байдлаар олон улсын нэрээр 23, худалдааны нэрээр 46 уналт таталтын эсрэг эм бүртгэлтэй байгаагаас 61 орчим хувь нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан, 39 хувь нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй байна.

11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ялгаварлан гадуурхагдах, гэмт хэргийн хохирогч болох эрсдэлтэй байдал тул Улсын тэмдэгтийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.4.20 дахь хэсэгт "Амьжиргааны доод түвшинээс доогуур орлоготой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шүүх шинжилгээг хийхэд" гэж нэмж тусгах;

12. Бүх шатны сонгуулийн тухай хуульд сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг төрийн аудитын байгууллагад цаасан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн мэдээлэл авах боломж, нөхцөлийг бүрдүүлсэн хүртээмжтэй байдлаар, дохионы хэлний орчуулга болон хадмал тайлбартай цахим хэлбэрт хөрвүүлсэн хувилбараар хүргүүлэх талаар зохицуулалт нэмж тусгах;

13. Бүх шатны сонгуулийн тухай хуульд ухуулах байр, сонгуулийн сурталчилгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний дэд бүтцийн болон мэдээллийн хүртээмжийг хангасан байх тухай зохицуулалтыг нэмж тусгах;

14. Бүх шатны сонгуульд нэр дэвшиж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй нэр дэвшигчид сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, түгээх, хүртээмжтэй тээврийн хэрэгсэл, сурталчилгааны байраар хангах, дохионы хэлмэрч, хувийн туслах ажиллуулах зэрэг дэмжих үйлчилгээ авахад төрөөс санхүүгийн дэмжлэг, төлбөр, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх эрх зүйн зохицуулалт бий болгох;

15. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд чуулганы танхим, хуралдааны мэдээлэл хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр, онцлог хэрэгцээнд нийцсэн байх, хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнд шаардлагатай хувийн туслах, дохионы хэлмэрч, туслах технологиор хангах зохицуулалт тусгах;

16. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын 33 дугаар зүйлийн 2, 3 дахь хэсэгт заасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих бүтцийг тогтоон хуульчлах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах үүргээ биелүүлээгүй хүн, хуулийн этгээдэд оногдуулах хариуцлагыг Төрийн албаны тухай, Зөрчлийн тухай, Эрүүгийн хуулиудад нарийвчлан тусгах, хариуцлага тооцох механизмыг тодорхой болгох.